

עין משפט
נר מצוה

פב א מיי' פ'צ מהלסת
מחלת ה' יד סמנ עשין
זו טו"שע חו"מ ס' רשנ

פב ב ג ד מיי' פ"ח מהל'
ס' קח טפ"ק פ'
זכיה ומתנה הלכה י ויא
סמנ עשין פב טו"שע אה"ע
ס' קח טפ"ק פ'
פב ה מיי' פ"ד מהל'
מלה ויהי הלכה ד סמנ
עשין דז טו"שע חו"מ ס'
פב טפ"ק יג:

רבינו גרשום

כר' יוחנן בן ברוקה. דאמר כשאמר איש פלוני יירשני במקום שיש בת לא אומר כלום לדברי' הת"ק וא"ד יוחנן אם על מי שראוי לירושם אם אותו פלוני שאמר יירשני במקום בת אם הוא ראוי לירושם אם לא היה לו בת כגון שהוא אחיו כיון דהיה יורשם שבאין לו בת וירושם נמי במקום בת הכי נמי כשאמר על תינוק בין הבנים והואל וראוי לירושם אותו תינוק הכי מצי ביה ליה כל נכסי' דהתורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה מבניו כהנצח: ור' יוחנן אמר אינו נאמן. כרבנן ת"ק דר' יוחנן בן ברוקה: מתקיף לה רבא. לדברי' דמורשתא איה הכי האו נאמן ואינו נאמן יירש ולא יירש מבעיא ליה. כר' יהודה דאמר לעיל יכיר ייכירו לאחרים: כרבנן דאמרי בהר חזקה אלונין: תטול אשתו יורשה בין הבנים לבד מכותבתה נוטלת כאחד מן הבנים משום דמצי למיתן מתנה לדברי' דמורשתא איה הכי ובנכסיס שיש לו נכשיו. שהוא מוחזק בהן ונוטלת בהן כאחד מן הבנים הילדים לאחר מכן אבל מכל הנכסים הבאים לאחר מיתן אינה נוטלת לפי שאין אדם מקנה לבניו אשתו דבר שלא בא לעולם והכי נוטלת חלקה מבניו שירולו לאחר מיתן שנשן לה הבעל מתנה. משום דעם בניו ראשונים לחודיהו לא מציא לנשטמן תנו לי חלק עם הבנים שהי' באותה שעה בלבד רחא בשעת ירושה יש עוד בנים אחרים שירושם אלא בעל כרחא אינה נוטלת חלק אלא באותן הנכסים שהיה לה באותה שעה ופליגי להן בין כל הבנים ונוטלת חלק חלק כאחד מן הבנים. והיינו בבנים הבאין לאחר מיתן דאית להו אחים הרבה ואינה יכולה לומר איני רוצה שיהולקו אותן נכסים אלא לבנים שהי' לו באותה שעה ונוטלת אני כאחד מן הבנים לרבות חלקה אלא יחלקום בין כולם משום דכולהו יורשם הוו ונוטלת כאחד מהם באותן נכסים בלבד שהיו לו באותה שעה. אבל נכסים שבאו לו לאחר מיתן וירשין בנים ראשונים ואחרונים בלבד בשעת חזן ממנה: והעדים מעידים אותו שפרעו כולו. והואל והוא מודה שהוא חייב מחצה לא אוליגין בתר מהדותיהו דעדים אלא פ' נשבע המלה שלא נפרע וגובה מחצה מנכסים בני חורין

משועבדים שמכר או שמשכן אחר שלוח לא מצי למיגבי משום דמצו למימר לקוחות אנן כי זבינן אעדים דמסחדי דפרע כולו מסכין ולית לך גבן כלום. וזה הלל גדול ברין בכל אותו ענין שהיה רוצה לפטור את עצמו מן המלוה כשתבעו במלוה שבעל פה באותו ענין עצמו שיהיה לחייבו המלוה בבישוי לו שטר חוב עליו כגון אם תובענו מלוה על פה וזה אמר אין לך בידי כלום דפטור אפי' משבועה דאין מודה לו כלום כך אחרי שכפר זה אם הוציא עליו שהוא חייב לו גובה ממנו אפי' בלא שבועה. ואם תבעו במלוה על פה וכפר במקצת והודה במקצת פורע לו מה שהודה ונשבע על על מה שכפר כך כשכפר לו מקצת והוציא זה עליו שטר חוב שחייב לו וישבע המלוה על מה שכפר לו ונוטל על פה שכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין נשבעו זה שהשטר בידי ונוטל. הלכך אמרין הכא נשבע המלוה וגובה ממחצה שכופר לו והואל והוציא עליו שטר. ואפי' לר' עקיבא דאמר בב"מ היכא דהוציא מלוה

קבץ:

נשבע וגובה מחצה מנכסים בני חורין.א נראה לר"י דלהכי נאמן בשבועה משום דחשיבא כמלוה על פה שהרי עדים מעידין שהשטר פרוע ואע"ג דלדבריו העדים פסולים שהרי מכמיסם ואומר שחייב מחצה^ב מכל מקום שטר אינו מתקיים אלא ע"י הודאתו

והא קאמר דפרע מחצה ולא דמי למודה בשטר שכבשו שאין לרין לקיימו ואינו נאמן לומר פרעתי וגובה מנכסים משועבדים אף ע"ג דאינו מקיים אלא על פיו דהתם הוי שטר גמור דעדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותן צב"ד אלא רבנן הוא דלצרכיהו קיוס כי טעין צהדיא מוזיף אצל כשקיימו הוי שטר גמור ואין נאמן לומר פרעתי:

ואפי"ל רבי עקיבא דאמר משיב אברה הוי. אומר ה"ר יעקב דאורליינ"ש דלא גרס רבי עקיבא אלא רבי יעקב גרס ואין להאריך(ס):

אבל היכא דאיכא עדים אירתותי מירתת. תימה לר"י אמאי

תלי טעמא משום מירתת צמה שיש עדים שירא שמא יכחישוהו האל רק שלא יסייעוהו אינו יכול לכפור הכל ולהטין פניו דאין אדם מעזי פניו צפני צעל חוצו לכפור הכל ויש לומר דכיון שהוא סבור שיצאו עדים לסייעו שהרי מציאן והגידו לו דעתן ומו ליכא עזות אם יכפור הכל ואי לאו שירא שמא יחזרו צהו ויכחישוהו היה לו מגו טוב אצל לפי שירא שיכחישוהו אין נות לו לכפור הכל שלא יראה שקרן יותר מדאי אם יכחישוהו:

הלכתא ככל הני שמעתהא. וא"ת והא קיימא לן

דהילך פטור כדפסק ר"ח צריש צבא מצינא (דף ד. וס) והכא פסקינן דנשבע וגובה מתנה והא קך שטרא כיון דקא מודה ציה הילך הוא ויש לומר דלא חשיב שטר הילך אלא שטר דגזי ציה ממשעבדי(ס):

אי

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

סיוצא דכולהו. שמואל ורצ ששת ורצ פפא דכולן הכשירו מיהא לעדות קרקע פיתח ונסתמא והכא קא פסיל כולהו עדיות מדהדר ותנא זה הכלל כל שמתלתו או סופו בפסלות פסול דהא מרשא שמעת מינה דאס סופו בפסלות פסול ולמה לי למהדר ולמתני צוה

הכלל אי לאו לאומי כל הכי: **האומר על תינוק צין הנניס נאמן.** לקמיה מפרש מאי אמר על אותו תינוק: **כרבי יוחנן בן זרוקס.** צמתניתין(ס) אס אמר על מי שראוי לירשנ דצביו קיימיס ופסקינן לקמין(ט) הלכתא כוותיה: **נאמן כר' יהודה.** ואע"ג דמוחזק לן צאחר שהוא צכור אפילו הכי אצ נאמן. והכי הלכתא דהא פסיק הכי לקמן דהלכתא צכילה כדשלא רבי אצא ואמרין(קנט.) דלאפוקי(כ) רבי יוחנן אצטריך למיפסק הלכתא כותיה דרבי אצא. וש"מ אס הוחזק אחד מן הצניס צצכורה צכיי האצ אף שלא אמר האצ כי צני צכורי הוא נוטל פי שניס שלא נחלקו רבי יהודה ומכמיס אלא צמוחזק שאחר צכור ואמר אציו על המוחזק צפשוט שהוא צכור והתם אמר רבי יהודה נאמן האצ צצטל החזקה אצל אס לא אחר האצ על האחר שהוא צכור התם אפילו רבי יהודה מודה שהחזקה קיימת דאי לא תימא הכי הוה ליה לרבי יהודה למימר הכי רבי יהודה אומר כל צכור שלא הכירו אציו ואמר זה צכורי אינו נוטל פי שניס אלא מדלגא תני הכי שמע מינה דלאמרין: **אינו נאמן כרבנן.** הואיל ומוחזק לן צאחר שהוא צכור: **האומר טטול אשתי כאחד מן הצניס.** וקצלה שנתצריא דלגלמן צצירקינ(ד) אי נמי לצר מכתוצתה נתן לה חלק צנכסיו. וצשציב מרע מיייר דדצביו ככתוצין וכמסורין אי נמי צצריא ועל ידי קנין: **וצנכסיס של עכשיו.** שאס נתצרו הנכסיס צשעת חלוקה אינה נוטלת כי אס צאזתן שהיו לו צשעת אומיה דאין אדם מקנה דצר שלא צא לעולם ואפילו לר' מאיר דאמר צא לעולם ואפילו אלא לדצר שהוא מוחזק צו והלכך הק

אשה ידה על התחמונה דמסתמא לא נתן לה אלא נכסיס שהיו לו צאזתה שעה: וצנניס הצאין לאחר מכן. כלומר לא לפי צשצון הצניס שיש לו עכשיו לצד חתולוק לאחר מותו ומטול חלק גדול אלא אף לפי צשצון כל הצניס של שעת חלוקה נתן לה. ונראה צצעיני דאפילו אס היה לו צניס מרציס ונתמעטו צציי האצ דשקלה חלק גדול כחצצון מיעוט הצניס הצאין לחלוק צנכסי האצ לאחר מיתתו דהא טטול כאחד מכל הצניס קאמר ולשעת חלוקה איכיון דלפי חלוקה היא צעמא טטול לא שגא נתצרו ולא שגא נתמעטו דהא נוטלת אשתו כאחד מן הצניס קאמר רבי אצא: **ולום אמר פרעמי מחלל.** ומחלל אי חייב דהוה ליה מודה מקצת הטענה וישצבע דמפרש לקמיה וכוון דמקמי דלספקידו העדים שפרע לו כלו הודה לו דלא הוה משצי אצדה: **והעדים מעידין.** אחר דהודה מחלל: **נשבע.** הלוה שפרע ויפטור מלשלם מחלל ומחלל ישלם לפי שכצר הודה דהודאת צעל דין שוה יומר מהעדאת עדים וגובה המלוה מחלל מנכסיס צני חורין שיש לו ללוה אצל לא ממשעצדי דיכלי לקוחות למימר אמתן קנוניא צעידתו אהדדי אגן אעדים סמכין דמסהדי דפרע הכל: פלוגתא דרבי עקיבא ורבי שמעון בן אלעזר צתחלת שניס אוחזין(צ"מ ד:) שטר שכמוצ צו סלעינן או דינריס מלוה אומר חמש ולוה אומר שלש רבי שמעון בן אלעזר אומר הואיל והודה מקצת הטענה ישצבר רבי עקיבא אומר אינו אלא כמשצי אצדה ופטור משבועה דסלעינן לא משמע טפי משניס דתפסת מרצוה לא תפסת ויד צעל השטר על התחתונה ועל השלישי שהודה הוה משצי אצדה ותנן(גיטין מח:) המוצא מציאה לא ישצבע מפני תקון העולם: **ואפילו לר' עקיבא דאמר.** התם משצי אצדה הוא צסלעל השלישי דאי הוה צציי הוה אמר אינו אלא שניס דסלעינן דאמר רבי אצא: **ולום אמר פרעמי מחלל.** והעדים מעידין. אחר דהודה מחלל: **נשבע.** היכא דחוצין לצסוק דאיכא עדיס כאחד מהס איכא למימר דזה הלוה היה יודע שרצוין להעיד כאחד מהן ואירתת שלא יצאו לסייע למלוה ולפיכך הודה מחלל: **ודאי משצי אצדה הוי.** ואף על גצ דלא אמו עדיס אלא צתר הודאתו. והך אתקפתא לא חיישינן לה דלגלמן(קנט.) **דרצ נחמן מאי.** דפליגי עליה גצי עצדיס ואמר אין גוצין מן העצדיס וקיימא לן(כמוצות יג.) כרצ נחמן צדיי וקשיא הלכתא אהלכתא: **אין גוצין מחנינן.** דרבי אצא: **ואלא הלכא לאפוקי מאי.** כיון דלא פליג פשיטא דהכי הלכתא:

אי

לוח אבל הכא דאיכא עדיס על האי שטרא מירתת לוה מקמי עדיס וחייש דלמא מסהדי עליה דלא פרעו כלל משום הכי קאמר לא פרעתי אלא מחצה ומודה במחצה הלכך לא הוי כמשיב אבידה אלא מודה במקצת הטענה הוי וחייב שבועה והואל ויש שטר למלוה נשבע וגובה מחצה: מתקיף לה מר בר רב אשי. היכי מצית לחייבו שבועה על המלוה אדריבה אפי' לרבי שמעון בר פלוגתי' דר' עקיבא דאמר מודה במקצת הטענה ישבע הני מילי היכא דליכא עדיס גבי לוח דקא מסייעי בהריה אבל דאיכא עדיס דמסייעי בהריה כי הכא בעדים מעידים אותו שפרע כולו ודאי הא דקאמר לא פרעתי אלא מחצה משיב אבידה הוי ופטור משבועה שנגנזו גבי מלוה אמאי נשבע וגובה מחצה הא ברין הוא דבלא שבועה יגבה: הלכתא בכל הני שמעתתא דאיידין לעיל כדשלא ליה רבה לר' יוסף בר חמא. הא דר"נ דאמר לעיל. אין גובין מתנינן וכן אמר רב נחמן. דיין מובהק הוה והלכתא כוותיה:

מסורת הש"ס

(א) [צ"מ ד: ד.] ט [לקמן קלג.],
(ג) [סס.] ד [דף קלב:],
(ס) ונע"י מוס' צ"מ ד: ד"ה אין נשבעין הכ' ותוס' שמועת ד: ד"ה ר' עקיבא(ק.) ונע"י מוס' צ"מ ד: ד"ה ורצ ששת,

גליון הש"ס

גמרא א"ל אין גובין. עי' יבמות דף סו ע"ב מוס' ד"ה מעמיס:

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה נאמן וכו' דלאפוקי מדרי' יוחנן:

מוסף רש"י

משביב אבידה הוי. מהזה ליה לנחמן שמיס והשטר ממיינו, דכיון דלא פירש נכסיס צצריס שניס הוי, לקך לא הולכך לפרש דמעוטו סלעיס שניס, וכיון דלאמר שלג משצי אצדה הוא, ומכמיס פטורו אס משצי אבידה מן הסבותה. דמתן (גיטין מח:) המוצא מציאה לא ישצבר וכו' (צ"מ ד:).

מוסף תוספות

א. הקשה הראב"ד ז"ל ולמה נאמן בשבועה והא שטר. רש"א.
ב. ינא: ואיכא למידוק דמצינן אס העדים האלו חשבינן ומוכחינן, ופסולין עליו מפני הכחשתו הא איכא שטרא והאין נפטר בשבועתו ואם אין העדים חשוכים מוכחשים ופסולים הא איכא עדים שפרע מחצה ולמה נשבע. רענ"א.

רבינו גרשום (המשך)

שטר על הלוה וכתוב ביה שטרע סתם מלוה אומר חשב מהליתו לו ולוה אומר שישל ר"ש אומר הואיל והודה במקצת הטענה דמודה עכשיו בסלע אחד יותר שהשטר ששעט דבשטר כתב סלעיס סתם ושניס נמי ששעט סלעיס השתא דאמר שלש מודה במקצת הטענה וישבע על השטר ששטני מלוה יותר ר' עקיבא אומר מאותו שליש שבוהה על העכתוב בשטר אינו אלא כמשיב אבידה ופטור מן השבועה על השטר הואיל דמצי פטר נפשיה משניס האי נמי דאמר לא פרעתי אלא מחצה כמשיב אבידה הוה וכיון דעדים מעידין שפרע כולו והיינו להיות פטור משבועה והואל וזה פטר עצמו משבועה ברין הוא שהמלוה שמוציא עליו שטר צצריך לגבות בלא שבועה והואל וללוה רוצה הוא לפטור את עצמו משבועה ומאי טעמא מחייב מלוה מודה שהוא חייב מחצה היכא אמר ר' עקיבא דהוה כמשיב אבידה ופטור הלוה היכא דליכא עדיס הלוה היכא דליכא עדיס כגון בשטר שכתוב בו סלעיס סתם ודלא ידעי' אי כדאמר מלוה אי כדאמר

^[1] כל דצני ככלל לין ציבור והכנה ובסוף התקפת יצוא ציבור לדצביו א"י"ה